

Auftrag und Scope

Die Geschäftsführung der Falkenried Medical Systems GmbH beauftragt eine Kanzlei mit der Aufklärung von Bonuszahlungen im Vertrieb. Ein anonymes Hinweis behauptet, Außendienstmitarbeiter hätten Einkaufsleiter von Kliniken über Scheinfortbildungen eingeladen und interne Rabattlisten manipuliert. Der erste Entwurf des Untersuchungsauftrags lautet gefährlich weit: "vollständige Aufklärung aller Compliance-Verstöße seit 2020".

Sofortproblem

Der weite Scope erzeugt Material zu Korruption, Arbeitsrecht, Datenschutz, Steuer, Vergabe und Kartellrecht. Ohne Begrenzung entsteht ein Bericht, der später für Staatsanwaltschaft, Zivilgegner und US-Partner fast wie ein geordneter Beweisordner wirkt.

Ergänzende Korrespondenz und Vollvermerke zur Bonus-Untersuchung

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Nora Vellbruck, General Counsel der Rheinlicht Analytics GmbH die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Verdacht auf manipulierte Vertriebsboni, verdeckte Rückvergütungen eines Resellers und die Frage, ob eine interne Untersuchung durch zu breite Datensicherung unbeabsichtigt Material für ein Ermittlungsverfahren erzeugt. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Im Datenraum liegen Provisionsabrechnungen Januar 2024 bis April 2026, Chat-Auszüge aus dem CRM, drei Reisekostenabrechnungen und eine Excel-Datei mit nachträglich geänderten Bonusfaktoren. Der CFO möchte "einmal alles sichern", der Betriebsrat verlangt dagegen eine konkrete Zweckbeschreibung und droht mit einer einstweiligen Verfügung gegen die Auswertung privater Chatanteile. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail der General Counsel an die externe Kanzlei nach dem ersten Hinweisgebergespräch

`` Von: nora.vellbruck@rheinlicht-analytics.test An: dr.hagen@kanzlei-eichenhain.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: Legal Hold, Interviewreihenfolge und Staatsanwaltschaftsrisiko - Vertrieb Süd ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte sichern Sie nur die benannten Custodians, verhindern Sie automatische Löschläufe und dokumentieren Sie jede Sichtung so, dass Privilege, Datenschutz und arbeitsrechtliche Anhörung getrennt bleiben. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Nora Vellbruck, General Counsel der Rheinlicht Analytics GmbH

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf einer internen Anordnung an IT und Vertrieb

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere

Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf “richtig” oder “falsch” zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Datei: 03-whistleblower-mail.eml

Von	hinweis@meldestelle.example
An	compliance@falkenried.example
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Hinweis: Bonuslisten und Klinikfortbildungen

Ich möchte anonym bleiben. Die Bonuslisten Q4 wurden nachträglich geändert. Zwei Klinikleiter waren angeblich auf Fortbildung, tatsächlich war es ein Wochenende am See. Bitte schauen Sie auf die Rabattfreigaben von Meinhard und die Teams-Nachrichten mit "Sondertopf".

Datei: 05-risiko-dashboard.csv

Thema	Ampel	Grund	Sofortmaßnahme
Beschlagnahmerisiko	rot	Bericht könnte strafrechtliche Kerntatsachen ordnen	Berichtsstufen definieren
Betriebsrat	gelb	E-Mail-Auswertung und Interviewprozess	Beteiligung prüfen
Datenschutz	rot	BYOD und private Chats	Scope enger, Rechtsgrundlage dokumentieren

Tabellenblatt: Pruefspur

Custodian	System	Datenart	Hold gesetzt	Risiko
Leiter Vertrieb	M365	E-Mail/Teams	ja	Selbstbelastung
HR Business Partner	Personio	Personalakte	teilweise	BDSG/DSGVO
Finance	DATEV Export	Bonuszahlungen	ja	Steuer/Untreue
Außendienst Süd	iPhone	WhatsApp/SMS	nein	BYOD privat

Interviewleitfaden Entwurf

Vor jedem Interview: Rolle der Kanzlei, Auftraggeber, keine persönliche Verteidigung, mögliche Verwendung der Angaben, Wahrheitspflicht im arbeitsrechtlichen Rahmen und Grenzen bei Selbstbelastungsrisiken erläutern.

Keine Suggestivfragen. Erst offene Chronologie, dann Dokumentenvorhalte. Keine Zusage absoluter Vertraulichkeit.

Datei: 06-whiteboard-scope-creep.jpg

Whiteboard Scope Creep

Alles seit 2020 = gefährlich weit

Interviewnotizen: wortgetreu oder Ergebnisvermerk?

US Distributor will Report sehen

SA? Durchsuchung? Wer ist Beschuldigter?

Betriebsrat vor Mail Review?

Bilddatei: 06-whiteboard-scope-creep.jpg